

1505073-05.2022.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Paulo Eduardo Balbone Costa

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 7ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 26/05/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WICTOR GEORGE MARTINS JORGE

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Paulo Eduardo Balbone Costa

Vistos.

Narra a denúncia que, "no dia 28 de fevereiro de 2022, por volta das 12h, na Rua Quinze de Novembro, nº 10, São Rafael, nesta Comarca de São Paulo, WICTOR GEORGE ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

7ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

1505073-05.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1505073-05.2022.8.26.0228

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WICTOR GEORGE MARTINS JORGE

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Paulo Eduardo Balbone Costa

Vistos.

Narra a denúncia que, "no dia 28 de fevereiro de 2022, por volta das 12h, na Rua

Quinze de Novembro, nº 10, São Rafael, nesta Comarca de São Paulo, WICTOR GEORGE MARTINS JORGE, qualificado a fl. 07, guardava e mantinha em depósito, para fins de entrega a terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 68 porções de maconha (peso líquido de 73g); 171 porções de cocaína (peso líquido de 70,1g) e 03 frascos de lança perfume, contendo 90mL (auto de exibição e apreensão às fls. 18/19; laudo de constatação às fls. 13/16)", pelo que foi(ram) dado(s) como incurso(s) no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06.

Recebida a denúncia, o(s) acusado(s) foi(ram) citado(s) pessoalmente e apresentou(aram) resposta à acusação.

No curso da instrução, foram inquiridas as testemunhas arroladas pelas partes, seguindo-se interrogatório do(s) acusado(s), tudo por meio audiovisual.

Em alegações finais, o Ministério Público requereu a improcedência da ação penal. A Defesa, de igual modo, pugnou pela absolvição.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

O Ministério Público, em alegações finais, requereu a absolvição do acusado. Tendo o processo penal, à luz da CF/88, natureza acusatória, não deve o juiz, salvo em situações excepcionais, condenar aquele que o Ministério Público, titular da ação penal, não deseja condenado. Afinal, o poder judicial de condenar o culpado é condicionado à existência de uma acusação formal instaurada contra ele. Trata-se de elemento fundante do sistema acusatório.

O pedido de absolvição, por sua vez, equivale ao não exercício da pretensão acusatória. Assim, à luz dos postulados democráticos e garantistas da nossa atual Carta da República, deve o art. 385 do Código de Processo Penal ser lido "cum grano salis" e aplicado tão-só em hipóteses excepcionais, em que o pedido de absolvição represente afronta manifesta à prova produzida nos autos.

Nos presentes autos, todavia, isso não ocorre.

O conjunto probatório, como bem apontado pela acusação, não se revela apto a ensejar um decreto condenatório.

De fato, a versão do réu não se mostrou implausível no enredo narrado pelas testemunhas, que encontraram as drogas em um terreno, do outro lado do muro lindeiro à escadaria onde estava o réu. Se há indícios de autoria, posto que os policiais não viram terceiros indivíduos – e nada aponta para mendacidade dos policiais – tampouco há suficientes provas para desmentir a versão do acusado. A dúvida o favorece.

Isso posto, conforme jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, é legítima a adoção da técnica da fundamentação referencial (per relationem ou aliunde), consistente na alusão e formal incorporação, em ato jurisdicional, de decisão anterior ou parecer do Ministério Público (STF, HC 94384, Rel. Ministro DIAS TOFFOLI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/03/2010; STJ, REsp 1021851/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/08/2008).

Assim, adotando as razões do Ministério Público como fundamentação da sentença, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva e ABSOLVO o(s) acusado(s) WICTOR GEORGE MARTINS JORGE das imputações contidas na denúncia, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Expeça-se alvará de soltura clausulado.

Ao trânsito em julgado, com as comunicações necessárias, arquivem-se os autos. Publicada em audiência.

Saem os presentes intimados.

São Paulo, 26 de maio de 2022.